Судебный акт по делу № 88-5408/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17305748&case_uid=96f7b227-ab66-44e5-a2e1-c6c160efc369&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Судья I инстанции: О.Л. Рощин Дело №2-1242 /2025

Судьи II инстанции: А.С. Пильгун Дело №88-5408/2026

Е.А. Яблоков, Т.В. Кочергина (докладчик) УИД 77RS0017-02-2024-014240-27

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

17 февраля 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи: Кисловой Е.А.

судей: Ионовой А.Н., Игнатьева Д.Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы, Администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области об установлении факта принятия наследства признании права собственности,

по встречному иску Департамента городского имущества города Москвы к

ФИО1

,

ФИО4

о признании права собственности

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы

на решение Нагатинского районного суда города Москвы от 24 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 октября 2025 года.

Заслушав доклад судьи Ионовой А.Н., объяснения

ФИО11

– представителя Департамента городского имущества города Москвы,

ФИО12

– представителя

ФИО1

, судебная коллегия

установила:

ФИО1

обратился в суд с иском к Департаменту городского имущества города Москвы, Администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, изменив исковые требования, просил установить факт принятия наследства

ФИО1

открывшегося к имуществу умершего

ФИО2

, признать за

ФИО1

право собственности на наследство

ФИО3

и

ФИО2

: квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

; квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

; земельного участка площадью 641 кв.м, кадастровый

№

и расположенного на нём садового дома площадью 61,9 кв.м, кадастровый

№

по адресу:

<адрес>

, СНТ «Малиновка», юго-западнее

<адрес>

, участок

№

.

Департамент городского имущества г. Москвы обратился со встречным иском к

ФИО1

,

ФИО4

о признании права собственности, указывая на то, что спорным имуществом является квартира, расположенная по адресу: г Москва,

<адрес>

, принадлежащая умершей

ФИО3

, и квартира по адресу:

<адрес>

, принадлежащая умершему

ФИО2

; просил суд признать квартиры, расположенную по адресу:

<адрес>

, и по адресу:

<адрес>

, выморочным имуществом, переходящим в порядке наследования по закону в собственность

<адрес>

.

Решением Нагатинского районного суда города Москвы от 24 марта 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 октября 2025 года, исковые требования

ФИО1

удовлетворены: установлен факт принятия

ФИО1

наследства, открывшегося после смерти его отца

ФИО2

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, умершего

ДД.ММ.ГГГГ

; признано за

ФИО1

право собственности по закону на наследственное имущество, в виде квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

; признано за

ФИО1

право собственности по закону на наследственное имущество, в виде квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

; признано за

ФИО1

право собственности по закону на наследственное имущество, в виде земельного участка, расположенного по адресу:

<адрес>

, СНТ «Малиновка», юго-западнее

<адрес>

, участок

№

кадастровый

№

, и расположенный на нем садовый дом площадью 61,9 кв.м, кадастровый

№

; указано, что решение является основанием к внесению записи о праве собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости; отказано в удовлетворении встречного иска Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО1

,

ФИО4

о признании права собственности, выселении.

В кассационной жалобе Департамент городского имущества города Москвы просил отменить по доводам решение суда первой инстанции и апелляционное определение, принять по делу новое решение, которым

ФИО13

в удовлетворении иска отказать, встречный иск ДГИ г.Москвы удовлетворить; считает, что не нашло подтверждения фактическое принятия наследства истцом наследственного имущества после смерти своего отца, который умер 08 ноября 2023 года, так как заявление нотариусу было подано только 14 июня 2024 года, не принято во внимание судами, что по квартирам наследодателей имеется задолженность по оплате коммунальных услуг; из пояснений истца следует, что о смерти отца ему стало известно из телефонного звонка с предложением услуг по оформлению наследства, в связи с чем, первоначально

ФИО1

просил восстановить срок принятия наследства после смерти отца, в последующем, в уточнив требования, просил установить факт принятия наследства; истец, не знавший о смерти отца, не мог совершать действий по принятию наследства; справка СНТ «Малиновка» о внесении

ФИО1

денежных средств на счет СНТ какими-либо доказательствами не подтверждена; считает, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, доказательствами не подтверждены.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения, кассационный суд пришел к следующему.

Из материалов дела следует и судом установлено, что

ДД.ММ.ГГГГ

умерла

ФИО3

.

После смерти

ФИО3

ее сын -

ФИО2

(отец истца

ФИО1

), обратился к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство; нотариусом г.Москвы

ФИО14

открыто наследственное дело

№

.

На основании договора передачи

№

-

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

право собственности на квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

, в порядке приватизации перешло в равных долях

ФИО3

,

ФИО15

(ее супругу).

Согласно свидетельству о праве на наследство по закону

<адрес>

2 от

ДД.ММ.ГГГГ

наследником к имуществу

ФИО15

, умершего

ДД.ММ.ГГГГ

является

ФИО3

Наследство состоит из ? доли в праве общей долевой собственности на квартиру с кадастровым номером

№

, расположенную по адресу:

<адрес>

.Согласно свидетельству о праве собственности на землю,

ФИО3

на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу:

<адрес>

, садовое товарищество «Малиновка» юго-западнее д. Юркина, площадью 0,06 га.

Из выписки из ЕГРП усматривается, что право собственности на земельный участок площадью 641 кв.м, кадастровый

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

, СНТ «Малиновка», юго-западнее

<адрес>

, участок

№

, не зарегистрировано.

ФИО3

на праве собственности принадлежит жилое строение (садовый дом), площадью 61,9 кв.м, кадастровый

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

, СДТ «Малиновка», юго-западнее

<адрес>

, участок

№

, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Наследником первой очереди к имуществу умершей

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО3

являлся ее сын

ФИО2

.

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО2

умер.

К имуществу умершего

ФИО2

нотариусом

<адрес>

О.В. открыто наследственное дело

№

.

Наследственное дело открыто по заявлению

ФИО4

(которая впоследствии своих родственных отношений с

ФИО2

не доказала), истец

ФИО1

с заявлением о принятии наследства отца

ФИО2

обратился

ДД.ММ.ГГГГ

(с пропуском срока принятия наследства, истекшего

ДД.ММ.ГГГГ

).

В состав наследственного имущества

ФИО2

входит квартира, расположенная по адресу:

<адрес>

, принадлежащая умершему на основании договора передачи

№

-

№

от 18.12.2008г.

Согласно справки СНТ «Малиновка», истец

ФИО1

после смерти его бабушки

ФИО3

и его отца

ФИО2

(в течение 6-ти месяцев) производил оплату членских и целевых взносов.

Принимая указанное выше решение об удовлетворении иска

ФИО1

и отказе в удовлетворении встречного иска ДГИ г.Москвы, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 264, 265, 218, 1112-1114, 1141-1142, 1151-1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, ссылаясь на разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», исходил из того, что

ФИО1

фактически принял наследство своего отца

ФИО2

, совершив действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства - предоставил справку СНТ «Малиновка» об оплате после смерти бабушки

ФИО3

и его отца

ФИО2

членских и целевых взносов, показания свидетелей, которые были допрошены в рамках рассматриваемого спора, объяснения самого истца; земельный участок и дом, после смерти

ФИО3

перешли в собственность ее наследника

ФИО2

(своевременно подавшего заявление о принятии наследства); Департамент городского имущества г.Москвы каких-либо доказательств, опровергающих доводы иска

ФИО1

, суду не представил, оснований для признания имущества выморочным не установлено.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены оспариваемого решения по доводам апелляционной жалобы не установила, с выводами суда первой инстанции согласилась и указала, что ссылка в жалобе на задолженность по оплате коммунальных услуг, отклоняется судебной коллегией, так как не имеет правого значения для разрешения указанного спора, поскольку

ФИО1

принял меры к сохранению жилого помещения, что нашло свое подтверждение при рассмотрении дела.

В материалы дела как было указано выше, представлены справка СНТ «Малиновка» о том, что истец

ФИО1

после смерти его бабушки

ФИО3

и его отца

ФИО2

(в течение 6-ти месяцев) производил оплату членских и целевых взносов, судебной коллегией также приняты во внимание показания свидетеля

ФИО16

и самого истца по делу.

Оснований для отмены оспариваемого решения по доводам апелляционной жалобы судебная коллегия не установила, поскольку в соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, Департамент городского имущества г. Москвы каких-либо доказательств, опровергающих доводы иска

ФИО1

, суду не представлено.

Доводы кассационной жалобы Департамента городского имущества города Москвы повторяют его позицию по делу, доводы встречного иска и апелляционной жалобы, которым дана надлежащая правовая оценка судами двух инстанций, мотивированно изложенная в оспариваемых судебных постановлениях, не опровергают выводы судов, выражают несогласие с установленными по делу обстоятельствами и оценкой доказательств, направлены на их переоценку, что на стадии кассационного производства по делу не представляется возможным, исходя из полномочий кассационного суда общей юрисдикции, определенных статьями 379.6, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, положения части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями главы 41 данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных постановлений право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, подменяя тем самым суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не допущено нарушений норм материального или процессуального права, повлекших за собой какого-либо нарушения прав и законных интересов заявителя жалобы, оснований для отмены оспариваемых решения суда первой инстанции и апелляционного определения по доводам кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Нагатинского районного суда города Москвы от 24 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 октября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение составлено 04 марта 2026 года.